

Навигатор по делам + конструктор стратегии

Раздел: Книга решений

Цель: Как выбирать стратегию и собирать маршрут дела.

ЧАСТЬ 1. НАВИГАТОР ПО ДЕЛАМ Здесь представлен перечень типов дел, основанный на анализе нашей практики (Базы знаний). Используйте этот раздел для первичной квалификации клиента.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ (ГДЕ МЫ СЕЙЧАС?) Используйте эту шкалу для любого дела, чтобы понять глубину проблемы.

СТАДИЯ 0. «Информационный вакуум / Нет документов» Признаки: Клиент говорит «мне положено», но на руках нет ни справок, ни копий рапортов, ни контракта. Связь с частью устная или через мессенджеры. Контрольный вопрос: «Что из документов есть на руках в оригинале или заверенной копии?» Если ничего — мы на стадии 0.

СТАДИЯ 1. «Инициация / Подача рапорта» Признаки: Рапорт написан и отправлен (почтой с описью или зарегистрирован в строевой). Есть трек-номер или входящий. Срок рассмотрения (30 суток) еще не истек. Контрольный вопрос: «Есть ли подтверждение вручения рапорта командиру?» Если есть подтверждение — мы на стадии 1.

СТАДИЯ 2. «Бюрократическое сопротивление / Игнор» Признаки: Срок (30 дней) прошел. Ответа нет. Либо есть устный отказ/угрозы. Либо пришла формальная отписка «не положено по указу 647». Контрольный вопрос: «Прошло ли 30 дней с момента вручения письма адресату? Есть ответ?» Если прошел срок 30+3 дня, ответа нет либо он формальный — вы на стадии 2.

СТАДИЯ 3. «Надзорная эскалация (Прокуратура)» Признаки: Подана жалоба в военную прокуратуру на бездействие командира. Ждем ответа прокурора или прокурорского представления. Контрольный вопрос: «Есть ли талон-уведомление или трек о получении жалобы прокуратурой?» Если зарегистрирован факт подачи жалобы и срок не вышел либо срок прошел и ответа нет, либо прокуратура передала полномочия ответа в часть — вы на стадии 3.

СТАДИЯ 4. «Усиление надзора» Признаки: Подана жалоба в вышестоящую прокуратуру на бездействие нижестоящей прокуратуры и зафиксирован факт подачи. Если вы ждете ответ, срок вышел и ответа нет, либо полномочия по рассмотрению жалобы перенаправлены — вы на стадии 4.

СТАДИЯ 5. «Судебная защита» Признаки: Прокуратура не помогла или дала отписку. Подан административный иск (КАС РФ) в гарнизонный военный суд. Дело принято к производству. Контрольный вопрос: «Назначена ли дата судебного заседания?» Если иск принят и дата назначена — вы на стадии 5.

СТАДИЯ 6. «Исполнение решения» Признаки: Есть решение суда/заключение ВВК/приказ командующего. Но физически действие не совершено (деньги не пришли, из списков части не исключен).

Контрольный вопрос: «Получен ли итоговый результат (деньги/документ об увольнении)?»

Алгоритм действий при отказе в приеме воинского рапорта ЧАСТЬ 2. КОНСТРУКТОР

СТРАТЕГИИ

ЧАСТЬ 2. КОНСТРУКТОР СТРАТЕГИИ Используйте этот алгоритм при первом контакте с делом, чтобы собрать индивидуальный маршрут из готовых блоков. **АЛГОРИТМ СБОРКИ:** Идентификация клиента. Кто он: Мобилизованный / Контрактник / Доброволец? (От этого зависят права по Указу 580 и выплаты 1). Где он физически: В зоне СВО / В госпитале / Дома (в отпуске) / В СОЧ (скрывается)? Определение «Точки А» (Что есть). Составить список имеющихся документов (Справка 100, Справка 98, выписной эпикриз, контракт, отпускной билет, обращение, рапорты и все возможные документы) Если документов нет — БЛОК «ВОССТАНОВЛЕНИЕ»: Сначала запросы/дубликаты, только потом основная стратегия 3. Определение «Точки Б» (Цель). Увольнение? Выплата? Лечение? Проверка на реалистичность: Если контрактник хочет уволиться просто «по окончании контракта» без льготных оснований (возраст, здоровье, соц.значимые болезни) — цель недостижима без обжалования через Указ 580 (сложный путь) 4. Выбор Стратегии из Каталога. Если цель — увольнение по здоровью -> Берем Стратегию №1. Если цель — лечение, а часть не пускает -> Берем Стратегию №6. Если цель — выплаты -> Берем Стратегию №7. Наложение Спецконтуров (Учет рисков). Есть ли риск уголовки (СОЧ)? -> Добавляем элементы Спецконтура Е (Безопасность): уведомление комендатуры, прокуратуры, заказные письма 5. Нужна ли НВВЭ (независимая экспертиза)? -> Добавляем ветку из Спецконтура А. Запуск цикла: Действие (Рапорт/Жалоба) -> Ожидание (контроль трека) -> Результат (Документ). Правило ветвления: Если получен Отказ -> переходим на ветку «Обжалование». Если Игнор -> переходим на ветку «Прокуратура». **ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЮРИСТА:** «Нет документа — нет события». Если клиент говорит «я сказал командиру», но не подал рапорт — юридически он ничего не говорил. Если клиент «лечится дома», но не уведомил часть и не продлил отпуск — он потенциально или уже в СОЧ (ст. 337 УК РФ). Сначала создаем «бумажный след», потом требуем результат. **ЧАСТЬ 1. НАВИГАТОР ПО ДЕЛАМ СТРАТЕГИЯ №1. «УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ (КАТЕГОРИЯ Д/В)»**

ЧАСТЬ 3. СПЕЦКОНТУРЫ (ДЕТАЛИЗАЦИЯ) Здесь мы кратко опишем суть спецконтуров, которые «страхуют» основные стратегии. А) **МЕДИЦИНСКИЙ КОНТУР** (Лечение и ВВК) Правило: Никогда не верить врачам ВВК на слово. Действие: Всегда иметь «дубликат» диагноза из гражданской клиники или НВВЭ — документ подтверждающий реальный диагноз состояния здоровья (справка). Тактика: Если диагноз спорный — ложимся в стационар (любой). Стационар — это юридический щит от отправки на фронт и уголовки. В) **КОНТУР УВОЛЬНЕНИЯ** (Семейные обстоятельства) Главный рычаг: Защита прав детей, а не отца. Формулировка жалобы: «Командир нарушает права ребенка на воспитание, оставляя его без единственного родителя», а не «Командир нарушает мои права». Документы: Справка опеки о том, что военнослужащий единственный кто осуществляет воспитание ребенка (даже если не лишена прав). С) **КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ** (Анти-СОЧ) Принцип: «Терциум нон датур» (Третьего не дано). Либо ты в части. Либо ты в больнице (официально). Либо ты в следственном отделе (сдался и

пишешь объяснительную). Ошибка: Сидеть дома «просто так» = Тюрьма. Действие: Каждые 5-7 дней обновлять справку или отправлять телеграмму командиру «Болею, вызвал врача» и копию себе всегда.